

訴願書

訴願人：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所
身分證明文件字號：A1****2046 出生年月日：(略)
住 址(事務所)：新北市○○區○○路○○號○○樓
聯絡電話：02-2***-816

原處分機關：新北市政府工務局

處分書發文日期及字號：民國 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書

收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 7 月 4 日

受理訴願機關：新北市政府

訴願請求事項

請求撤銷原處分機關 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書所為之處分。

事實

緣訴願人受託辦理新北市○○區○○路 291 號 2 樓建築物(三○旅社，下稱系爭建築物)之 111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，於 111 年 6 月 9 日向原處分機關掛號申報(申報案號 111-K004423)，並經原處分機關於 111 年 7 月 5 日以 111-K004423-01 申報結果通知書略以：查核合格，予以備查在案。嗣原處分機關於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，認原簽證內容「防火區劃—防火區劃之防火門窗：免檢討」與複查結果「防火區劃—防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」不符，涉辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，經 114 年 6 月 30 日專案小組會議決議後，依新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款、建築法第 91 條之 1 第 1 項第 1 款規定，以 114 年 7 月 4 日新北工使字第 1141305688 號函併附同文號處分書(下稱原處分)裁處訴願人新臺幣 6 萬元罰鍰。訴願人不服，提起本訴願。

理 由

- 一、原處分已逾行政罰法第 27 條第 1 項之 3 年裁處權時效，於法有違。按行政罰法第 27 條第 1 項規定：「行政罰之裁處權，因三年期間之經過而消滅。」第 2 項規定：「前項期間，自違反行政法上義務之行為終了時起算。」原處分所指「檢查簽證內容不實」之行為，係訴願人於 111 年 6 月 9 日掛號申報簽證之時即已完成並終了，縱認該行為構成違規，裁處權時效亦應自 111 年 6 月 9 日起算，至 114 年 6 月 8 日屆滿。原處分機關遲至 114 年 6 月 30 日始召開專案小組會議認定，並於 114 年 7 月 4 日作成原處分，距申報日已逾 3 年，裁處權業已消滅，原處分自屬違法，應予撤銷（時效計算詳附件五）。
- 二、訴願人之簽證責任止於簽證當時之現況，並無隨時且全面為該場所適法性負責之義務。系爭建築物為旅館，常有不特定人士使用及出入，經營者亦得隨時更換門窗設備。訴願人於 111 年 6 月檢查時，系爭走廊連接室外安全梯之防火門為鋁框鑲嵌鐵絲網玻璃之乙種防火門，與使用執照竣工圖相符，並無變更，故於檢查表該項目簽註「免檢討」（附件三檢查報告書）。原處分機關於 112 年 7 月 4 日複查，距訴願人簽證已逾 1 年，其間現場設備有無更換，非訴願人所能掌握，亦非訴願人依建築法第 77 條第 3 項所負之簽證義務範圍。
- 三、原處分機關未提出該防火門係於 111 年申報完成後始被拆除更換之具體證據，逕以 112 年複查現況推論 111 年簽證不實，舉證顯有不足。依行政程序法第 36 條及第 43 條規定，行政機關應依職權調查證據並斟酌全部陳述與調查結果認定事實；原處分機關就「簽證當時現場防火門是否即非鐵絲網玻璃」此一構成要件事實，僅憑 1 年後之複查照片，未調閱旅館裝修紀錄、未詢問旅館負責人門窗更換時點，即認定訴願人簽證不實，其認定事實欠缺證據基礎。

四、退步言之，縱認訴願人簽證有誤，本件僅涉單一檢查項目，旅館其餘防火避難設施均經複查合格，且原處分機關 111 年 7 月 5 日亦查核合格予以備查，難認屬新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款所稱「情節嚴重」。原處分機關就「情節嚴重」之認定未附具體理由，逕依該款裁處，有裁量怠惰之違法。

五、訴願人已於 114 年 6 月 10 日陳述理由書中提出上開時效及舉證意見，惟原處分之說明欄僅載「陳述理由不同意」，對裁處權時效是否經過全未說明，違反行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款處分應記明理由之規定。

六、綜上，原處分逾越裁處權時效、認定事實無據且理由不備，懇請鈞府撤銷原處分，以維訴願人權益。

附 送 證 件

編號	名稱	數量	附註
附件一	新北工使字第 1141305688 號函併同文號處分書影本	1 份	2 頁
附件二	111 年 7 月 5 日 111-K004423-01 申報結果通知書影本	1 份	
附件三	111 年度建築物公共安全檢查簽證申報資料（檢查報告書）影本	1 份	摘錄 2 頁
附件四	訴願人建築師開業證書及專業檢查人認可證影本	1 份	
附件五	裁處權時效計算說明	1 份	訴願人製

此致

新北市政府工務局（轉呈新北市政府）

訴願人：劉○金○即劉○金○建築師事務所 劉○金○



中華民國 114 年 8 月 1 日

新北市政府工務局 114.08.01 收文

收文號：1140801-0233

1140801-0233 10:16

新北市政府工務局 函

受文者：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所
發文日期：中華民國 114 年 7 月 4 日
發文字號：新北工使字第 1141305688 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：處分書 1 份（同文號）

主旨：台端受託辦理新北市○○區○○路 291 號 2 樓建築物（三○旅社）111 年度建築物公共安全檢查簽證及申報作業，經本局複查認定檢查簽證內容不實，違反建築法第 77 條第 3 項規定，依同法第 91 條之 1 第 1 項第 1 款規定裁處如附件處分書，請查照。

說明：

- 一、依建築法第 77 條第 3 項、第 91 條之 1 第 1 項第 1 款、新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 6 規定辦理。
- 二、台端於 111 年 6 月 9 日向本局掛號申報旨揭建築物 111 年度公共安全檢查簽證（申報案號 111-K004423），原簽證檢查內容「防火區劃－防火區劃之防火門窗：免檢討」，經本局 111 年 7 月 5 日 111-K004423-01 申報結果通知書查核合格予以備查。嗣本局於 112 年 7 月 4 日派員至現場複查，複查結果「防火區劃－防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，與原簽證內容不符。
- 三、本局前以 114 年 5 月 20 日新北工使字第 1141098374 號函請台端陳述意見，台端於 114 年 6 月 10 日提出陳述理由書。案經本局 114 年 6 月 30 日召開 114 年度第 2 次「新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處」專案小組會議決議：依使用執照竣工圖所示旅館內走廊連接室外安全梯設有乙種防火門，次依當年建築技術管理規則，乙種防火門規定鋁製並鑲嵌鐵絲網玻璃者，本案乙種防火門已變更形式並非鑲嵌鐵絲網玻璃，陳述理由不同意；本案缺失依作業要點第 4 點第 4 款「申報場所經簽證為合格，惟經複查為不合格，情節嚴重」罰鍰辦理。
- 四、台端辦理建築法第 77 條第 3 項之檢查簽證內容不實，爰依法裁處，並副知內政部。

正本：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所

副本：內政部、三○旅社、本局使用管理科



局長 ○○○

新北市政府工務局 處分書

發文日期：中華民國 114 年 7 月 4 日
發文字號：新北工使字第 1141305688 號
受處分人：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所（建築師證書字號：（略） 統一編號：（略））
事務所地址：新北市○○區○○路 ○○ 號 ○ 樓

申報案件	新北市○○區○○路 291 號 2 樓（三○旅社，（○○）使字第 ○○○○ 號使用執照，B-4 旅館類）111 年度建築物公共安全檢查簽證申報，申報案號 111-K004423，111 年 6 月 9 日掛號申報，111 年 7 月 5 日 111-K004423-01 申報結果通知書備查。
違反事實	受處分人為上開申報案之檢查簽證專業人員，原簽證檢查內容「防火區劃－防火區劃之防火門窗：免檢討」；經本局 112 年 7 月 4 日派員現場複查，結果為「防火區劃－防火區劃之防火門窗：未設置防火門，現場防火門材質不符規定」，與原簽證內容不符，經本局 114 年 6 月 30 日專案小組會議認定屬檢查簽證內容不實。
違反法條	建築法第 77 條第 3 項。
處罰依據	建築法第 91 條之 1 第 1 項第 1 款；新北市供公眾使用建築物公共安全檢查簽證申報案件簽證不實認定及懲處作業要點第 4 點第 4 款；新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 6（第一次處罰鍰 6 萬元）。
裁處內容	處罰鍰新臺幣 60,000 元整。
繳納方式	請於本處分書送達之次日起 30 日內，持繳款單至指定金融機構繳納；逾期未繳納者，依法移送強制執行。
注意事項	本處分副知內政部（中央主管建築機關）；受處分人再有檢查簽證內容不實者，依附表 6 累次遞增罰鍰。

救濟教示：受處分人如不服本處分，得於本處分書送達之次日起 30 日內，繕具訴願書並檢附本處分書影本，經由本局向新北市政府提起訴願（新北市政府訴願審議委員會，地址：新北市板橋區中山路 1 段 161 號）。

局長 ○○○



新北市政府工務局

建築物公共安全檢查簽證申報結果通知書

受文者：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所

副本收受者：三○旅社（建築物使用人）

發文日期：中華民國 111 年 7 月 5 日

發文字號：111-K004423-01

申報案號	111-K004423	申報年度	111 年度
建築物地址	新北市○○區○○○路 291 號 2 樓		
建築物名稱	三○旅社	使用類組	B-4 旅館類
使用執照	(○○) 使字第 ○○○○ 號	申報期間	每一年一次；4 月 1 日至 6 月 30 日
掛號申報日	111 年 6 月 9 日	檢查人員	劉○鑫 建築師（認可專業檢查人）
申報項目	防火避難設施類、設備安全類		
查核結果	查核合格，予以備查。		
說明	一、台端申報之檢查簽證資料，經本局書面查核，符合建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，予以備查。 二、依建築法第 77 條第 4 項規定，本局得隨時派員或定期會同各有關機關複查；複查結果與簽證內容不符者，依同法第 91 條之 1 規定辦理。 三、下年度申報期間為 112 年 4 月 1 日至 6 月 30 日，請依限辦理。		

局長 ○○○



建築物公共安全檢查簽證申報書

影 本

(111 年度)

申報案號	111-K004423	掛號日期	111 年 6 月 9 日
建築物名稱	三〇旅社	使用類組	B-4 旅館類
建築物地址	新北市〇〇區〇〇〇路 291 號 2 樓		
使用執照字號	(〇〇) 使字第 〇〇〇〇 號	樓層 / 面積	2 層 412.8 m ²
所有權人 / 使用人	王〇〇 (三〇旅社負責人) 聯絡電話 02-2***-*903		
申報項目	☒ 防火避難設施類 ☒ 設備安全類 ☐ 昇降設備 (另案)		
檢查日期	111 年 5 月 26 日	檢查結果	合格

檢查專業人員簽證

專業機構 / 人員	劉〇鑫即劉〇鑫建築師事務所		
認可證字號	內政部 (〇〇) 台內營專檢字第 〇〇〇〇 號		
建築師證書	建築師證書 〇〇 建證字第 〇〇〇〇 號；新北市建築師開業證書 〇〇 字第 〇〇〇 號		
簽證聲明	本人依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法及建築物防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目表逐項檢查，簽證結果屬實。		
簽章	劉〇鑫  111.6.7		

建築物防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目表

(摘錄：防火避難設施類) 申報案號 111-K004423

項次	檢查項目	檢查內容	檢查結果	改善或備註
1	防火區劃	防火區劃之牆壁及樓地板	符合	依竣工圖檢視，無變更
2	防火區劃	防火區劃之防火門窗	免檢討	依竣工圖及現況，無變更
3	防火區劃	防火區劃之貫穿部位	符合	
4	內部裝修材料	居室及通達地面之走廊、樓梯	符合	耐燃三級以上
5	避難層出入口	出入口數量、寬度	符合	
6	走廊	走廊寬度、淨高	符合	1.6 m
7	直通樓梯	室內樓梯、室外安全梯	符合	室外安全梯 1 座，通達地面
8	安全梯	安全梯構造及出入口防火門	符合	見項目 2
9	屋頂避難平臺	—	免檢討	2 層建築，免設
10	緊急進口	—	免檢討	面臨道路，免設

檢查結果欄：符合 / 不符合 / 免檢討（該項目不適用或無變更者）。項目 2「防火區劃之防火門窗」簽註「免檢討」係指依使用執照竣工圖所示之乙種防火門現況無變更，未逐一檢討材質規格。

檢查人員：劉○鑫

劉印

檢查日期：111 年 5 月 26 日

第 3 頁，共 12 頁

建 築 師 開 業 證 書

證書字號：新北市建築師開業證書 ○○ 字第 ○○○ 號
建築師：劉○鑫 建築師證書：○○ 建證字第 ○○○○ 號
事務所名稱：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所
事務所地址：新北市○○區○○路 ○○ 號 ○ 樓
發證日期：中華民國 ○○ 年 ○ 月 ○ 日
有效期限：至中華民國 116 年 ○ 月 ○ 日止

依建築師法第 9 條規定核發。



建 築 物 公 共 安 全 檢 查 專 業 檢 查 人 認 可 證

認可證字號：內政部 (○○) 台內營專檢字第 ○○○○ 號
姓 名：劉○鑫
資格：開業建築師
檢查類別：防火避難設施類、設備安全類
有效期限：至中華民國 115 年 ○ 月 ○ 日止

依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定認可。



裁處權時效計算說明

製作：劉○鑫即劉○鑫建築師事務所 依據：行政罰法第 27 條第 1 項、第 2 項

項目	日期	說明
簽證申報（行為完成）	111 年 6 月 9 日	訴願人掛號申報，簽證行為於申報時完成並終了（申報案號 111-K004423）
機關查核備查	111 年 7 月 5 日	111-K004423-01 申報結果通知書「查核合格，予以備查」
機關複查	112 年 7 月 4 日	距申報已 1 年餘；複查僅為機關「發現」，非行為終了時點，不影響起算
3 年時效屆滿	114 年 6 月 8 日	111 年 6 月 9 日起算 3 年（行政罰法第 27 條第 2 項自行為終了時起算）
專案小組會議	114 年 6 月 30 日	已逾時效 22 日
原處分作成	114 年 7 月 4 日	已逾時效 26 日
原處分送達	114 年 7 月 9 日	已逾時效 31 日
結論	原處分作成時裁處權已消滅，原處分違法，應予撤銷。	

111/6/9 申報簽證 （行為終了）	3 年裁處權時效 111/6/9 → 114/6/8 （112/7/4 複查在時效內，機關尚有 11 個月可裁處）	114/6/8 時效屆滿	114/6/30 專案小組 114/7/4 處分 已逾時效
---------------------------	---	-----------------	--

附註：縱依最有利於原處分機關之見解，以 111 年 7 月 5 日備查日為起算日，時效亦於 114 年 7 月 4 日屆滿，原處分於同日作成、114 年 7 月 9 日始送達生效，仍已逾期。